

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

2907 *Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 31 de julio de 2026, por la que, a propuesta del Ayuntamiento de Arrecife, provincia de Las Palmas, se clasifica el puesto de trabajo denominado Vicesecretario/a, existente en su plantilla, en clase segunda, como puesto reservado a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría, categoría de entrada, con la naturaleza de puesto de colaboración inmediata y auxilio a las funciones del puesto de trabajo de Secretaría, de clase primera, y se establece como forma de provisión la de concurso.*

Examinado el expediente tramitado, a solicitud del Ayuntamiento de Arrecife (provincia de Las Palmas), para la clasificación del puesto de trabajo denominado Vicesecretario/a, existente en su plantilla, en clase segunda, con la naturaleza de puesto de colaboración, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría, categoría de entrada, y cuya forma de provisión será la de concurso.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Función Pública Local.

Y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1.º) El día 20 de junio de 2026, se recibió en esta Dirección General, a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), oficio de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Arrecife, de 19 de junio anterior, por el que solicita que se proceda a la clasificación del puesto de trabajo de Vicesecretaría de la Corporación.

Acompañó la documentación que se relaciona a continuación:

- Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 16, de 5 de febrero de 2024, del anuncio de aprobación inicial del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2024, sus Bases de ejecución y la plantilla de personal.

En la Plantilla figura creada la plaza de Vicesecretario/a.

- Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 55, de 7 de mayo de 2025, del anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2025, sus bases de ejecución y la plantilla de personal.

- Certificado comprensivo del acuerdo adoptado por el Pleno, en la sesión extraordinaria celebrada el día 23 de marzo de 2026, de aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2026, junto con sus bases de ejecución y la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

- Certificado n.º 2026-0321, expedido por el Secretario accidental de la Corporación, con fecha 20 de abril de 2026, en el que se acredita que, en el periodo de información pública, no se han presentado alegaciones, reclamaciones, recursos o sugerencias a la aprobación inicial del Presupuesto para el ejercicio económico 2026.

- Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 49, de 24 de abril de 2026, del acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2026, sus bases de ejecución, y la plantilla de personal, con la indicación de que se considera definitivamente aprobado al no haberse presentado alegaciones.

En la plantilla figura la plaza de Vicesecretario/a.

- Informe jurídico de Recursos Humanos (Memoria jurídica y económica), con el n.º 2026-0497, de 18 de junio, acerca de la creación del puesto de Vicesecretario/a, cuyo tenor literal es el siguiente:

“INFORME JURÍDICO

En relación con el expediente relativo a la creación de puestos de trabajo de colaboración reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, emito el siguiente

INFORME

Primero.- Los expedientes de clasificación serán resueltos por el órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva, conforme a lo establecido en los artículos 8, 13 y disposición transitoria sexta del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Segundo.- La Legislación aplicable es la siguiente:

1. El artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

2. Los artículos 2 a 8, 11, 13, 14 y disposición transitoria sexta del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

La finalidad de estos puestos de colaboración no es otra que garantizar la adecuada prestación de las funciones reservadas, reforzar la capacidad organizativa de las entidades locales y asegurar la continuidad de los servicios en situaciones de vacante, ausencia o insuficiencia de medios personales.

En consecuencia, la creación y mantenimiento de una Vicesecretaría encuentra pleno amparo en la normativa reguladora de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y responde a una finalidad directamente vinculada con el interés público y la correcta prestación de los servicios municipales.

Tercero.- Son puestos de trabajo reservados a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional los que tengan expresamente atribuida la responsabilidad administrativa de las funciones enumeradas en los artículos 2, 3, 4 y 5 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

La denominación y características esenciales de los puestos de trabajo quedarán reflejadas en la relación de puestos de trabajo o instrumento organizativo similar de los de cada Entidad Local.

En el presente caso el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria, celebrada el día 29 de diciembre de 2023, aprobó inicialmente el Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2024, sus Bases de Ejecución, y la plantilla de Personal, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y que se considera definitivamente aprobado al no haberse presentado alegaciones, publicado en el BOP de Las Palmas numero 16 de fecha 5 de febrero de 2024.

Que en la plantilla de personal municipal aprobada en el ejercicio 2024 se contempló la creación del puesto de Vicesecretaría.

Desde dicha fecha, el puesto de Vicesecretaría ha permanecido incorporado en las sucesivas plantillas municipales aprobadas por el Pleno, sin que se haya cuestionado su necesidad ni se haya promovido su amortización, lo que pone de manifiesto que responde a una necesidad estructural de la organización municipal.

Debe señalarse asimismo que el Ayuntamiento de Arrecife carece actualmente de Relación de Puestos de Trabajo, por lo que la plantilla presupuestaria constituye el principal instrumento de ordenación de los recursos humanos de la Corporación.

Igualmente, resulta especialmente relevante destacar que la Secretaría General de la Corporación permaneció vacante hasta fechas recientes, siendo sus funciones asumidas mediante nombramiento accidental de personal propio de la organización municipal. Aunque dicha situación permitió garantizar la continuidad de la actividad administrativa, puso de manifiesto las dificultades reales existentes para la cobertura estable de los puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional y la necesidad de reforzar la estructura organizativa de la Secretaría General.

Cuarto.- La necesidad del puesto debe analizarse atendiendo a la realidad organizativa del Ayuntamiento de Arrecife.

Nos encontramos ante la administración municipal de mayor dimensión de la isla de Lanzarote, con una actividad administrativa intensa y creciente que genera una elevada carga de trabajo jurídico-administrativa.

La Secretaría General interviene de forma directa o indirecta en la práctica totalidad de los procedimientos de especial trascendencia para la Corporación: contratación pública, urbanismo, patrimonio, recursos humanos, subvenciones, responsabilidad patrimonial, órganos colegiados, procedimientos sancionadores, convenios administrativos y ejercicio de potestades públicas.

La complejidad normativa de la Administración Local ha aumentado de forma significativa en los últimos años, incrementándose las exigencias de control jurídico previo, transparencia, administración electrónica y cumplimiento normativo.

En este contexto, resulta difícil sostener que las funciones reservadas puedan recaer de forma permanente sobre un único puesto sin generar riesgos organizativos.

La reciente vacante de la Secretaría General constituye un ejemplo especialmente significativo. Durante dicho periodo fue necesario acudir a fórmulas de provisión accidental para garantizar el funcionamiento ordinario de la Corporación. Esta situación evidenció que la existencia de una Vicesecretaría no constituye un elemento accesorio de la organización municipal, sino una herramienta necesaria para asegurar la continuidad, estabilidad y seguridad jurídica de la actuación administrativa.

La experiencia acumulada durante los últimos años permite afirmar que la necesidad del puesto no es hipotética ni futura, sino real, actual y permanente.

Quinto.- El artículo 8 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, establece la siguiente clasificación:

Clase primera: Secretarías de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, Ayuntamiento de capitales de provincia y Ayuntamiento de municipios con población superior a 20.000 habitantes.

Clase segunda: Secretarías de Ayuntamiento de municipios cuya población está comprendida entre 5.001 y 20.000 habitantes, así como los de población inferior a 5.001 habitantes, cuyo presupuesto supere los 3.000.000 de euros.

Clase tercera: Secretarías de Ayuntamiento de municipios de población inferior a 5.001 habitantes cuyo presupuesto no exceda los 3.000.000 de euros.

Las Secretarías de Comarcas, Áreas Metropolitanas, Mancomunidades de Municipios y otras Entidades Locales se clasificarán en alguna de las clases señaladas anteriormente, por la Comunidad Autónoma, en base a sus características propias.

Aunque la dimensión poblacional del municipio de Arrecife permitiría valorar una clasificación superior, esta Corporación considera que la clasificación como puesto de clase segunda constituye la alternativa más adecuada desde la perspectiva de la eficacia administrativa y de la buena gestión de los recursos públicos.

La realidad actual de la Administración Local española pone de manifiesto las crecientes dificultades para cubrir determinados puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Numerosos puestos permanecen vacantes durante largos periodos de tiempo o requieren acudir a fórmulas provisionales de cobertura.

La clasificación propuesta favorece una mayor concurrencia de posibles aspirantes y facilita la provisión efectiva del puesto, incrementando las posibilidades de cobertura estable y reduciendo el riesgo de vacantes prolongadas.

No se pretende con ello disminuir el nivel técnico del puesto ni rebajar las exigencias profesionales asociadas al mismo, puesto que continuará reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y sometido al mismo régimen jurídico de responsabilidad y cualificación profesional.

Por el contrario, la clasificación en clase segunda persigue un objetivo de interés público claramente identificable: asegurar que el puesto pueda ser cubierto de manera efectiva y estable, garantizando así la continuidad de las funciones reservadas y el adecuado funcionamiento de la Corporación.

Sexto.- Desde la perspectiva económica, el mantenimiento del puesto no supone la creación de una nueva obligación presupuestaria para la entidad local.

El puesto fue creado en el ejercicio 2024 e incorporado a la plantilla municipal mediante acuerdo plenario, habiendo permanecido dotado en los sucesivos ejercicios presupuestarios.

Por tanto, no nos encontramos ante la creación de una nueva estructura administrativa, sino ante la consolidación de una necesidad previamente reconocida por la propia Corporación.

Asimismo, la cobertura efectiva del puesto permitirá reducir los costes organizativos derivados de situaciones de vacante prolongada, acumulación de funciones, nombramientos accidentales o retrasos en la tramitación de expedientes que requieran intervención de la Secretaría General.

Desde esta perspectiva, la existencia de una Vicesecretaría debe entenderse como una medida de eficiencia organizativa orientada a reforzar la capacidad de gestión municipal y a garantizar una adecuada prestación de los servicios públicos.

Séptimo.- A la vista de cuanto antecede, puede concluirse que el puesto de Vicesecretaría responde a una necesidad estructural, permanente y plenamente justificada del Ayuntamiento de Arrecife.

La experiencia derivada de la reciente vacante de la Secretaría General ha puesto de manifiesto la importancia de contar con una estructura suficientemente sólida para garantizar la continuidad de las funciones reservadas y la estabilidad institucional de la Corporación.

Asimismo, la clasificación del puesto como reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional de clase segunda se considera adecuada, proporcionada y coherente con los principios de eficacia, eficiencia y buena administración, al favorecer su cobertura efectiva sin merma alguna de las funciones atribuidas ni de las garantías jurídicas exigibles.

En consecuencia, se informa favorablemente el mantenimiento del puesto de Vicesecretaría y la solicitud de su clasificación como puesto reservado de clase segunda”.

- Informe del Interventor n.º 2026-0635, de 16 de junio, en el que se indica que existe crédito adecuado y suficiente, toda vez que la plaza de Vicesecretario/a está dotada presupuestariamente, que consta como vacante en la plantilla, y que la creación no implica incremento del capítulo 1, al figurar en la plantilla y en el presupuesto, y no tiene incidencia alguna en términos de estabilidad.

- Certificado expedido por el Secretario General de la Corporación n.º 2026-0761, de 18 de junio, cuyo tenor literal es el siguiente.

D. Óscar Cabrera Pérez, Secretario General del Ayuntamiento de Arrecife, Provincia de Las Palmas,

CERTIFICA: que según los antecedentes obrantes en las dependencias municipales consta que por el Técnico Municipal del Área de Recursos Humanos D./Dña. Lexly Johana

Llanos Pérez, se ha emitido el informe de fecha 18 de junio de 2026 (CSV: 7WDDTLXMYJQTHR7DQZ6Q2Z25R), cuyo tenor literal es el siguiente:

“ASUNTO: determinación de la clasificación del puesto de Vicesecretaría (Clase Segunda) Grupo y subgrupo, subescala, categoría, nivel de complemento de destino, complemento específico y sistema de provisión.

INFORME

Primero.- El presente informe tiene por objeto determinar la clasificación funcional, nivel retributivo y sistema de provisión del puesto de Vicesecretaría incluido en la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Arrecife correspondiente al ejercicio 2026, si bien no consta debidamente clasificado en la plantilla, nuestro instrumento organizativo equivalente a la Relación de Puesto de Trabajo. Todo ello a efectos de permitir su correcta configuración administrativa, presupuestaria y posterior certificación.

Segundo.- En la Plantilla de Personal del ejercicio 2026 figura el puesto de Vicesecretaría, como puesto estructural vinculado al área de Secretaría General. No obstante, se ha constatado la ausencia de una ficha descriptiva o clasificación formal del mismo lo que impide su plena identificación en términos de grupo, subgrupo, nivel de complemento de destino, complemento específico y sistema de provisión. Esta situación exige su determinación técnica a efectos de garantizar coherencia organizativa y seguridad jurídica en su tratamiento retributivo y funcional.

Tercero.- La legislación aplicable será la siguiente: Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (EBEP). Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, regulador del régimen jurídico de los FHN.

Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, en materia retributiva local. Presupuesto General del Ayuntamiento de Arrecife 2026 y su Plantilla de Personal.

Cuarto.- El puesto de Vicesecretaría, Clase Segunda, constituye un puesto de colaboración directa con la Secretaría General, integrado en la estructura de habilitación nacional, con funciones de apoyo jurídico, coordinación administrativa y asistencia en funciones reservadas en los términos legalmente previstos. Se trata de un puesto ya existente en la organización presupuestaria, cuya falta de clasificación no afecta a su naturaleza estructural, pero sí requiere su determinación técnica para garantizar la correcta aplicación del régimen jurídico y retributivo correspondiente.

Quinto.- Atendiendo a la normativa aplicable, a la naturaleza del puesto y a la práctica habitual en entidades locales de similar entidad, se determina lo siguiente:

Clasificación funcionarial

Grupo/Subgrupo: A1.

Escala: Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Subescala: Secretaría.

Categoría: Entrada.

Clase: Segunda (Vicesecretaría).

Nivel de complemento de destino: en atención a la responsabilidad, complejidad técnica y posición dentro de la estructura organizativa:

Nivel de complemento de destino: 30.

Complemento específico: el complemento específico se determina atendiendo a la especial responsabilidad, carga técnica, apoyo permanente a Secretaría General y dedicación inherente al puesto.

Tomando como referencia el anexo de Personal del Ayuntamiento de Arrecife 2026 para puestos equivalentes de habilitación nacional:

Complemento específico anual: 41.917,40 euros.

Sistema de provisión: dada la naturaleza del puesto dentro del ámbito de la habilitación nacional y su carácter de especial responsabilidad:

Sistema de provisión: libre designación.

En virtud de lo expuesto, se concluye que el puesto de Vicesecretaría, Clase Segunda, incluido en la Plantilla de Personal del ejercicio 2026, debe quedar configurado con las siguientes características:

Grupo/Subgrupo: A1.

Subescala: Secretaría.

Categoría: Entrada.

Clase: Segunda (Vicesecretaría).

Nivel de complemento de destino: 30.

Complemento específico: 41.917,40 euros.

Sistema de provisión: Libre designación.

A efectos de su correcta certificación, integración en la documentación presupuestaria y adecuación organizativa.

Y para que conste, expido el presente, a los meros efectos de fe pública, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente”.

2.º) Esta Dirección General, en virtud de oficio de 30 de junio de 2026 (Registro de Salida General n.º 555335/2026), comunicó a la Corporación lo siguiente:

“El día 20 de junio de 2026, se recibió en esta Dirección General, a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), oficio de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 19 de junio anterior, a través del cual remitió el expediente administrativo en relación con la clasificación del puesto de trabajo de Vicesecretaría de esa Corporación, como puesto de trabajo reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Dentro de los documentos que conforman el expediente administrativo, consta, certificado n.º 2026-0761 de fecha 18 de junio, emitido por el Secretario General del Ayuntamiento de Arrecife, en el que se transcribe el Informe de la Técnica Municipal del Área de Recursos Humanos, en el que se clasifica el puesto de Vicesecretaría, como puesto reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría, categoría de entrada y se establece como sistema de provisión del puesto el de libre designación.

En cuanto a su forma de provisión, el sistema de libre designación, como forma de provisión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario, tiene carácter excepcional -en la medida que completa el sistema normal u ordinario de provisión que es el concurso de méritos-, y se aplica a puestos determinados en atención a la naturaleza de sus funciones.

Únicamente se integran en este grupo los puestos directivos y de confianza que la ley relaciona (cfr. artículo 20.1.b) Ley 30/1984, de 2 de agosto, conforme al cual, en el ámbito de la Administración General del Estado, solo podrán cubrirse por este sistema los puestos de Subdirector General, Delegados y Directores regionales provinciales, Secretarios de altos cargos, así como aquellos otros de carácter directivo o de especial responsabilidad para los que así se determine en las relaciones de puestos de trabajo; artículo 80 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que habla de puestos de especial responsabilidad y confianza).

La objetivación de los puestos de especial responsabilidad ha de estar incorporada a las relaciones de puestos de trabajo (Vid. SSTs de 30.3.2007, 16.7.2007, 6.2.2008, 2.12.2010, entre otras). En definitiva, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha delimitado los elementos de dicho sistema de provisión: a) tiene naturaleza excepcional, en la medida que completa el método normal de provisión que es el concurso (en el particular relativo a puestos reservados a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional cfr artículo 92.bis.6 de la LRRL y artículo 45.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo; b) se aplica a puestos determinados en atención a la naturaleza de sus funciones; c) solo entran en tal grupo los puestos directivos y los de especial responsabilidad.

Debe destacarse que la pretensión de establecer la libre designación como forma de provisión del puesto de trabajo -puesto de nueva creación- incorpora un índice de desigualdad en relación con el puesto de trabajo de Secretaría, clase primera, de la Corporación reservado a la Subescala de Secretaría, categoría superior, comoquiera que el sistema de provisión de este es el de concurso, sistema ordinario o normal de provisión de puestos reservados ex artículo 27.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

Además, las notas relativas a su carácter directivo o a la especial responsabilidad que asume su titular -como circunstancias excepcionales que justifican dicho sistema de provisión-, no pueden inferirse prima facie de su contenido funcional.

Así, del Informe de la Técnica Municipal del Área de Recursos Humanos, transcrito en el certificado n.º 2026-0761 de fecha 18 de junio, emitido por el Secretario General del Ayuntamiento de Arrecife, se constata la ausencia de ficha descriptiva del referido puesto de trabajo, si bien, de acuerdo con el contenido del artículo 15 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, los puestos de trabajo de colaboración, -siendo esté el caso de la Vicesecretaría-, son puestos cuyas funciones atribuidas son las de colaboración inmediata y auxilio, reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y que ejercen sus funciones bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular en este caso de la Secretaría, correspondiéndole además, las funciones reservadas que, previa autorización del Alcalde o Presidente de la Corporación, le sea encomendada por el Secretario/a titular, así como su sustitución, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o concurrencia de causa de abstención o recusación legal o reglamentaria de los mismos.

De este modo, por un lado, la obligada asunción de las funciones y tareas del puesto de trabajo principal de existencia obligatoria de Secretario/a, en los supuestos de ausencias temporales del funcionario o funcionaria titular -función inherente a todos los puestos de colaboración-, no justifica por sí sola el sistema de libre designación, en atención a que se trata de una función no permanente -toda vez que su ejercicio está acotado temporalmente-, que, eventualmente, podrá ser objeto de remuneración a través del complemento específico, mediante la incorporación, en su caso, de un factor variable en dicho concepto retributivo respecto del puesto de que se trate.

Por otro, respecto de las funciones que asumiría por delegación el titular del puesto de colaboración, debe tenerse en cuenta que la Corporación está acogida al régimen organizativo especial del Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (vid. disposiciones adicionales octava y decimocuarta), de suerte que la Secretaría, ostenta ex lege la condición de órgano directivo. En consecuencia, caben las delegaciones por parte del titular del puesto principal, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Quiere decirse con ello que es la propia Corporación -y no el funcionario titular de la Secretaría- el sujeto delegante, por cuanto la titularidad orgánica del sector en que se desarrollan las funciones públicas reservadas la ostenta la Corporación (cfr. STS de 27.11.1997), siendo competencia del titular de la Secretaría la de proponer el funcionario en quien va a delegar, así como las funciones objeto de delegación, salvo que tales determinaciones ya figuren en la Relación de Puestos de Trabajo. Pero, en todo caso, el titular de la Secretaría sigue manteniendo la responsabilidad administrativa por el resultado de la actuación del delegado (cfr. STSJ de Cantabria de 10.3.2006). Desde esta perspectiva, la necesaria función directiva o la especial responsabilidad del titular de la Vicesecretaría, presupuestos de la libre designación, quedan desdibujados.

Por tanto, la Corporación ha de argumentar que las tareas del puesto de trabajo Vicesecretaría revelan esa especial responsabilidad.

El puesto de trabajo no figura, tampoco, entre los calificados como órganos directivos en la legislación vigente, de suerte que no cabría colegir tal condición al titular del puesto de trabajo.

En virtud de lo anterior, se solicita de la Corporación que, en el plazo de diez días, remita informe del órgano competente en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos que permitan la opción por el sistema de libre designación en el puesto de trabajo de Vicesecretaría, clase segunda, particularmente, de las notas relativas a su carácter directivo o la especialidad responsabilidad que haya de asumir su titular, en conexión con sus funciones”.

3.º) En respuesta a dicha petición, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arrecife, en virtud de oficio de 14 de julio de 2026, recibido en esta Dirección General, a través del Sistema de Interconexión de Registros, en la misma fecha, solicita de la Dirección General la continuación de la tramitación del procedimiento, estimando procedente que la provisión del puesto se lleve a cabo mediante el sistema de concurso.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Competencia para la creación, clasificación, supresión y modificación de la clasificación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en Corporaciones locales de Canarias.

El artículo 92 bis, apartado 4, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -en adelante, LRBRL-, adicionado por el apartado veinticinco del artículo primero de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE n.º 312, de 30.12.2013), dispone que el Gobierno, mediante real decreto, regulará las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como las que puedan corresponder a su régimen disciplinario y de situaciones administrativas.

Las previsiones contenidas en el citado precepto han sido objeto de desarrollo en virtud del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (BOE n.º 67, de 17.3.2018).

El artículo 79.2.c) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, aprobado por Decreto 108/2024, de 31 de julio (BOC n.º 156, de 8.8.2024)-, atribuye a la Dirección General de la Función Pública la competencia para la creación, clasificación, modificación y supresión de los puestos de trabajo reservados a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de oficio o a propuesta de la corporación local respectiva, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal.

La eficacia de las modificaciones que se operen en la plantilla y, en su caso, en la relación de puestos de trabajo de la Corporación respectiva, en el ámbito de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,

quedará condicionada, empero, al acto formal de clasificación que ha de emanar de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo -a diferencia de la previsión contenida en el artículo 9 del derogado Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio-, omite el trámite de publicación del acto clasificatorio en los boletines y diarios oficiales; pero dicho trámite resulta de obligado cumplimiento, al tratarse de un acto administrativo plúrimo, que trae causa en la relación de puestos de trabajo (artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; STS de 5 de febrero de 2014, recaída en recurso de casación n.º 2986/2012).

Segunda.- Naturaleza, funciones y forma de provisión de los puestos de colaboración. Criterios clasificatorios.

El derogado artículo 165.1 del texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en la redacción dada por el apartado 1 del artículo 2.5 del Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junio, dispuso que, con independencia de los puestos de trabajo mínimos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional a que se refieren los artículos anteriores, las Corporaciones locales, en los términos que reglamentariamente se determinaran por la Administración del Estado, podrían crear otros puestos de trabajo reservados igualmente a funcionarios que posean dicha habilitación, cuya clasificación correspondería a las Comunidades Autónomas.

El desarrollo reglamentario se efectuó en virtud del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio. Así, el artículo 2.g) definía los puestos de colaboración como aquellos que las Corporaciones locales podrían crear discrecionalmente para el ejercicio de las funciones de colaboración inmediata a las de Secretaría, Intervención o Tesorería, y a los que correspondería la sustitución de sus titulares en caso de vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria, así como para el ejercicio de las respectivas funciones reservadas que, previa autorización de la Alcaldía o Presidencia, les fueran encomendadas por dichos funcionarios titulares. Añadía que estos puestos se clasificarían a propuesta de la Corporación y estarán reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la subescala y categoría que procediera.

El artículo 15 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que derogó el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, permite, asimismo, que las entidades locales puedan crear otros puestos de trabajo que tengan atribuidas las funciones de colaboración inmediata y auxilio a las de Secretaría, Intervención y Tesorería. Dichos puestos quedan reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y ejercerán sus funciones bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular de la Secretaría, Intervención o Tesorería, respectivamente. Les corresponderán las funciones reservadas que, previa autorización del Alcalde o Presidente de la Corporación, les sean encomendadas por los titulares de los puestos reservados de Secretaría, Intervención y Tesorería; y, asimismo, les corresponderá la sustitución de los titulares de los puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o concurrencia de causa de abstención o recusación legal o reglamentaria de los mismos.

El artículo 15.3.b) dispone que, en las Entidades Locales cuyos puestos de Secretaría e Intervención estén clasificados en clase 1.^a -como acontece en el Ayuntamiento de Arrecife-, los puestos de colaboración a las funciones de secretaría podrán ser clasificados en 1.^a,

2.^a y 3.^a clase, y ser adscritos, respectivamente, a las subescalas de Secretaría, categoría superior, Secretaría, categoría de entrada y a la subescala de Secretaría-Intervención. Los puestos de colaboración a las funciones de intervención, podrán ser clasificados en 1.^a, 2.^a y 3.^a clase, y ser adscritos, respectivamente, a las subescalas de Intervención-Tesorería, categoría superior, Intervención-Tesorería, categoría de entrada y a la subescala de Secretaría-Intervención

La creación y supresión de estos puestos de colaboración constituye, pues, la manifestación del ejercicio de una potestad discrecional que la normativa señalada atribuye a las Corporaciones locales, y que se exterioriza a través del acto de modificación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo. En todo caso, el acto habrá de ser motivado, por exigencia del artículo 35.1.i) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En cuanto a la forma de provisión, el artículo 92 bis.6 de la LRBRL, con arreglo a la redacción dada por la disposición final primera del Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio, y el artículo 27.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, disponen que los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional se proveerán por concurso de méritos, que será el sistema normal de provisión. De acuerdo con el artículo 92 bis.6, solo excepcionalmente, en las Entidades Locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como las Diputaciones Provinciales, Áreas Metropolitanas, Cabildos y Consejos Insulares y las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla, los puestos de trabajo con funciones reservadas a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional se podrán cubrir por el sistema de libre designación entre funcionarios de la subescala y categoría correspondiente. También se podrán cubrir por este sistema los puestos de trabajo de los titulares de los órganos directivos a los que se refiere el artículo 130 de la Ley, a los que no correspondan aquellas funciones reservadas.

Tercera.- Adscripción y contenido funcional del puesto de trabajo de Vicesecretario/a, clase segunda, del Ayuntamiento de Arrecife. Motivación en orden a la creación de dicho puesto de colaboración.

Como se ha indicado, el puesto de trabajo de Vicesecretario/a del Ayuntamiento de Arrecife se crea como puesto de colaboración inmediata y auxilio a las funciones públicas de Secretaría, bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular de la Secretaría.

Conforme al artículo 15, apartados 2 y 3, del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, le corresponderá el ejercicio de las funciones reservadas que, previa autorización del Alcalde, le sean encomendadas por el titular de la Secretaría, así como la sustitución del titular de la Secretaría, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o concurrencia de causa de abstención o recusación legal o reglamentaria, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.3.

El Ayuntamiento de Arrecife, en el informe jurídico evacuado por el Departamento de Recursos Humanos, explicita, en su apartado cuarto, los motivos que concurren en orden a la creación del puesto de trabajo, atendiendo a la realidad organizativa de la Corporación.

Señala, así, que nos hallamos ante la administración municipal de mayor dimensión de la isla de Lanzarote, con una actividad administrativa intensa y creciente que genera una elevada carga de trabajo jurídico-administrativa. La Secretaría General interviene

de forma directa o indirecta en la práctica totalidad de los procedimientos de especial trascendencia para la Corporación: contratación pública, urbanismo, patrimonio, recursos humanos, subvenciones, responsabilidad patrimonial, órganos colegiados, procedimientos sancionadores, convenios administrativos y ejercicio de potestades públicas. La complejidad normativa de la Administración Local ha aumentado de forma significativa en los últimos años, incrementándose las exigencias de control jurídico previo, transparencia, administración electrónica y cumplimiento normativo.

En este contexto, resulta difícil sostener que las funciones reservadas puedan recaer de forma permanente sobre un único puesto sin generar riesgos organizativos.

La reciente vacante de la Secretaría General constituye un ejemplo especialmente significativo. Durante dicho periodo fue necesario acudir a fórmulas de provisión accidental para garantizar el funcionamiento ordinario de la Corporación. Esta situación evidenció que la existencia de una Vicesecretaría no constituye un elemento accesorio de la organización municipal, sino una herramienta necesaria para asegurar la continuidad, estabilidad y seguridad jurídica de la actuación administrativa.

La experiencia acumulada durante los últimos años permite afirmar que la necesidad del puesto no es hipotética ni futura, sino real, actual y permanente.

Como se ha indicado, la competencia de ejecución en materia de clasificación de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y para resolver el expediente, corresponde a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de esta Dirección General. La competencia es, pues, autonómica, y la decisión que adopte quedará condicionada a que la propuesta de la entidad local se adecue a los requisitos de índole formal y material establecidos reglamentariamente; a saber, que el puesto esté reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de la subescala y categoría que, a su juicio, proceda, y que se modifiquen los instrumentos organizativos con la publicidad que resulte preceptiva. Pero, en todo caso, la decisión de crear o de suprimir el puesto de colaboración de que se trate es de la Corporación local y tiene, además, naturaleza discrecional.

En el presente procedimiento, existen una serie de elementos o requisitos reglados que actúan como técnica de control del ejercicio de la potestad discrecional: así, el Ayuntamiento de Arrecife, en el ejercicio de sus potestades de autoorganización, y por necesidades organizativas en el área de Secretaría, ha creado el puesto de trabajo de Vicesecretario/a, ha dispuesto su reserva a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, y ha solicitado su clasificación a esta Administración, de acuerdo con el artículo 15.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. A tal fin, ha modificado la plantilla orgánica, mediante acuerdo adoptado por el Pleno con la preceptiva publicidad, y ha explicitado las razones que justifican la creación del puesto de trabajo, como puesto de auxilio y colaboración inmediata al/la titular del puesto de Secretaría, de clase primera, para el ejercicio de las funciones públicas necesarias, cuya responsabilidad administrativa está reservada legalmente a personal funcionario en posesión de la habilitación nacional.

El artículo 15.3.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, permite, además, que, en el ejercicio de sus facultades discrecionales, la Corporación determine la clase a la que

quede reservado al puesto de colaboración, y, así, respecto de los puestos de colaboración a las funciones de secretaría, en entidades cuya Secretaría figure en clase primera, podrán ser clasificados en 1.^a, 2.^a o 3.^a clase, y ser adscritos, respectivamente, a las subescalas de Secretaría, categoría superior, Secretaría, categoría de entrada, y a la subescala de Secretaría-Intervención.

En el ejercicio de esa potestad discrecional, el Ayuntamiento de Arrecife ha decidido que el puesto quede reservado a la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, que es una de las posibilidades que admite la norma, y, en consecuencia, clasificado en clase segunda. Los funcionarios de dicha Subescala ostentan los conocimientos y preparación suficiente para el desempeño del puesto de colaboración, acreditado por la propia Habilitación Nacional, y de ahí que sea la propia normativa la que no discrimine a los efectos de poder ser acreedores a estos puestos de colaboración.

En el apartado quinto del Informe Jurídico evacuado por el Departamento de Recursos Humanos, se explicitan las razones para solicitar su clasificación en clase segunda, desde la perspectiva de la eficacia administrativa y de la buena gestión de los recursos públicos. Y ello debido a las dificultades para cubrir determinados puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter, vacantes durante largos periodos de tiempo o provistos provisionalmente. Entiende que la clasificación en clase segunda favorece una mayor concurrencia de posibles aspirantes y facilita la provisión efectiva del puesto, incrementando las posibilidades de cobertura estable y reduciendo el riesgo de vacantes prolongadas. Todo ello sin pretender disminuir el nivel técnico del puesto ni rebajar las exigencias profesionales asociadas al mismo, ya que continuará reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y sometido al mismo régimen jurídico de responsabilidad y cualificación profesional. Considera, finalmente, que la clasificación propuesta persigue un objetivo de interés público claramente identificable: asegurar que el puesto pueda ser cubierto de manera efectiva y estable, garantizando así la continuidad de las funciones reservadas y el adecuado funcionamiento de la Corporación.

Acerca del ejercicio de dicha potestad discrecional, la Dirección General de la Función Pública del extinto Ministerio de Hacienda y Función Pública, en informe facultativo de 17 de abril de 2023, en atención a consulta formulada por este Centro Directivo, analiza el alcance de la potestad de autoorganización. Cita, así, la Sentencia del 17 de marzo de 2021, del Tribunal de Justicia de Castilla La Mancha (n.º recurso 278/2019), en la que lleva a cabo una definición que entendemos resulta clarificadora:

“Con carácter general, debemos de recordar que la Administración goza de una potestad de autoorganización para diseñar sus estructuras organizativas.

Esta potestad tiene un fuerte contenido discrecional, lo que no equivale a arbitrariedad, ni desde luego está exenta de control por los Tribunales de Justicia, toda vez que el mismo es posible a través de distintas técnicas como es el control de los elementos reglados (legalidad de la potestad, competencia del órgano, procedimiento, motivación y finalidad de los actos) y de los hechos determinantes de la potestad, esto es de la concurrencia del supuesto previsto en la norma atributiva de la potestad, así como mediante la sujeción a los principios generales del derecho

Desde este punto de vista, hemos de señalar que si bien la Administración goza de esa potestad para el logro de los fines que le son propios, también lo es que los Tribunales

controlan la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de esta a los fines que la justifican (artículo 106.1 CE). No en vano el artículo 72 del EBEP dispone: en el marco de sus competencias de autoorganización de las Administraciones Públicas estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones y conforme a lo previsto en este Capítulo (STSJCLM de 19 de mayo de 2016, rec. 26/2016).

Igualmente se ha explicitado: “En definitiva, es de recordar que, como sabemos desconocido, la Administración goza de una potestad que resulta incuestionable, que es la de auto organizarse. La administración pública, en base a los intereses generales que está en su propia esencia el salvaguardar, proteger y gestionar, ostenta un conjunto de atribuciones, conferidas por el Ordenamiento Jurídico, para organizarse en la forma que considere más oportuna o más conveniente para su mayor eficacia, a la que le compete el mandato contenido en el artículo 103.1 de la Constitución , sin trabas derivadas del mantenimiento de formas de organización que hayan podido mostrarse menos adecuadas para la satisfacción de ese mandato, potestad de autoorganización en la que es característica la discrecionalidad que domina su ejercicio, no confundirle con la arbitrariedad, siempre, como no podía ser de otra manera prohibida. (STSJ Madrid de 12 de abril de 2016, rec. 794/2014).

En síntesis, esta potestad de autoorganización es una potestad innovadora, para crear o cambiar el diseño de plazas y puestos de trabajo”.

Y considera que es precisamente en esa potestad con carácter innovador que el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuye a las entidades locales, donde se encuadra el diseño de los puestos de colaboración que regula el artículo 15 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Cuarta.- Características y requisitos para su desempeño.

En virtud del presente acto clasificatorio, el puesto de trabajo de colaboración denominado Vicesecretario/a, clase segunda, del Ayuntamiento de Arrecife, quedará reservado a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría, categoría de entrada, grupo A, subgrupo A1. Su nivel de complemento de destino es el 30 y la cuantía del complemento específico asciende a 41.917,40 euros.

Quinta.- Forma de provisión.

El artículo 27.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, dispone que los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional se proveerán por concurso de méritos, que será el sistema normal de provisión (cfr. artículo 92 bis.6 de la LRBRL).

Sexta.- Repercusión presupuestaria.

En el informe emitido por la Intervención municipal, con fecha 16 de junio de 2026, se indica que existe crédito adecuado y suficiente, que la plaza Vicesecretario/a está dotada presupuestariamente, que se halla vacante en la Plantilla, y que su creación no implica incremento del capítulo 1.

Séptima.- Inscripciones y anotaciones en el Registro integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

El artículo 23 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, dispone que, en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública (en la actualidad, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública), existirá un Registro de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, integrado con las Comunidades Autónomas, donde se inscribirán y anotarán todos los puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como los actos que afecten a la vida administrativa de dichos funcionarios. El Registro tendrá carácter electrónico. En dicho Registro, las Comunidades Autónomas efectuarán las anotaciones referentes a la clasificación de los puestos reservados, a nombramientos, tanto definitivos como de carácter provisional, en puestos reservados a funcionarios con habilitación nacional, así como las tomas de posesión y los ceses correspondientes. Asimismo, anotarán las sanciones disciplinarias de su competencia. Podrán, también, efectuar en dicho Registro las anotaciones de los méritos autonómicos, a los efectos de su valoración en los correspondientes concursos.

En virtud de lo anterior, y en el ejercicio de la competencia atribuida, esta Dirección General, a propuesta de la Corporación local,

RESUELVE:

1. Clasificar el puesto de trabajo denominado Vicesecretario/a, existente en la plantilla del Ayuntamiento de Arrecife (provincia de Las Palmas), en clase segunda, como puesto reservado a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secretaría, categoría de entrada, con la naturaleza de puesto de colaboración inmediata y auxilio a las funciones del/la titular de la Secretaría.

2. Establecer el concurso como forma de provisión del referido puesto de trabajo, de conformidad con el artículo 27.1.a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

3. Inscribir el puesto de trabajo en el Registro Integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, regulado en el artículo 23 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

4. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, y comunicarla a la Subdirección General de Relaciones con otras Administraciones, de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados que no sean Administraciones Públicas podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes ante esta Dirección General, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante, o ante las Secciones de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia en cuya circunscripción tengan su sede, o ante las Secciones de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de julio de 2026.- El Director General de la Función Pública, Francisco Javier Rodríguez del Castillo.